



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0015708-47.2017.8.26.0050** **Controle nº 568/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RENATO SILVEIRA BOTELHO e outro**

Aos 29/06/17, às 16 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, **Dra. Patrícia Cosentino Ferrer**, os réus Renato e Hércule, e seus defensores, respectivamente, Dr. Samuel José da Silva – OAB/SP 305899, e Dr. Simon Bolivar Almeida Santos Júnior – OAB/SP 334079. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida das demais testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, foram os réus interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** A presente ação penal procede totalmente, eis que bem caracterizadas a autoria e a materialidade. A materialidade delitiva se consubstancia pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. Por seu turno, a autoria vem comprovada pelas demais provas trazidas ao processo. Com efeito, as testemunhas policiais ouvidas em audiência confirmaram que haviam recebido informação no sentido que no local dos fatos indivíduos praticavam tráfico de drogas, para onde se dirigiram e passaram a observar o movimento. Avistaram então os réus, constatando que diversas pessoas se aproximavam deles e rapidamente se afastavam, movimentação típica de comércio de drogas. Abordaram então os acusados, tendo o réu tentado se evadir, sendo também alcançado e detido. Revistaram os acusados e em poder de Hércules encontraram o entorpecente apreendido, sendo que com Renato foi encontrada a quantia de R\$ 84,00 e um aparelho HT, geralmente usado para comunicação entre traficantes de drogas. Salientaram que os réus confessaram a prática do delito naquela oportunidade. Ao serem interrogados, o réu Renato negou tivesse praticado o delito em tela e afirmou que não são verdadeiros os fatos da denúncia, mas sua versão não encontram respaldo nas provas trazidas aos autos, enquanto que o réu Hercule confessou ter praticado o delito de tráfico, alegando que não estava associado a Renato, mas a um menor que conseguiu se evadir quando da chegada dos policiais. Ademais, vale ressaltar que a quantidade de tóxico apreendida com os acusados é deveras significativa, bem como sua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

forma de acondicionamento propícia ao comércio (pinos plásticos) e o local da apreensão, já conhecido como ponto de, além dos valores e objetos apreendidos, o que torna patente o intuito de tráfico pelos acusados. Certo é que os depoimentos aqui colhidos, aliados à circunstância em que foi apreendido o entorpecente, confirmam integralmente as acusações contidas na denúncia. Assim sendo, requiro que RENATO SILVEIRA BOTELHO e HERCULE LACERDA SILVA sejam CONDENADOS nos termos da denúncia, fixando-se a pena de Hercule no mínimo legal, por ser primário e a de Renato majorada em razão de sua reincidência, a serem cumpridas em regime fechado. **Pela defesa do réu Renato foi alegado em síntese:** Alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pela defesa do réu Hercule foi alegado em síntese:** Alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. RENATO SILVEIRA BOTELHO e HÉRCULE LACERDA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, previamente ajustados para a prática desse delito, foram surpreendidos por policiais quando traziam consigo, para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 64 invólucros de cocaína (142,4g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Os réus foram presos em flagrante. Notificados, apresentaram os dois réus suas defesas preliminares, devidamente apreciadas. Recebida a denúncia, foram os réus citados e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e duas testemunhas arroladas pelas defesas. Os réus foram então interrogados. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus, enquanto as Defesas pediram a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas em relação aos réus restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida por um dos réus (Hércule), para fins de comércio, ciente disso e participando ativamente do narcotráfico o outro réu, que dava apoio moral e material, ajudando na própria venda e ainda responsável pelo dinheiro advindo da droga, e também para a segurança do tráfico, visto que possuía radio comunicador em seu poder. Não vinga a associação para o tráfico, entretanto. A prova é frágil ou quase nenhuma nesse ponto. As testemunhas nada disseram sobre uma ação conjunta dos réus no que toca a uma mínima habitualidade envolvendo o tráfico de entorpecentes. Se antes, para a caracterização da associação para o tráfico bastava o concurso de pessoas, a nova lei, a despeito de não exigir estabilidade e permanência, como ocorre, por exemplo, no crime de quadrilha, restou em grau intermediário para a tipificação dessa associação.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deve haver alguma prova de habitualidade, com efeito, e nada se disse no feito quanto a isso. Não se sabe se antes dos fatos alguma vez agiram juntos os réus, efetivamente. A dúvida labora em favor dos réus, no que toca à associação para o tráfico, devendo ser absolvidos por insuficiência probatória. Em seu interrogatório judicial, o réu Hércule confessou o narcotráfico, dizendo que o fazia com outro rapaz, que não o corréu, e que era a primeira vez que traficava. Viu Renato na fila de usuários, e iria vender droga para ele, que é usuário. Não viu rádio comunicador com Renato. O rádio estava com o outro rapaz que o ajudava na venda de drogas. Disse que os policiais falaram a verdade ao acusarem de narcotráfico e mentiram em relação ao corréu, mas não sabe explicar o motivo disso. Havia cinco usuários na fila e todos correram, exceto Renato. Na fase policial, entretanto, Hércule negou que estivesse traficando, anotando que apenas passava pelo local quando foi abordado pelos policiais. Renato, por sua vez, em seu interrogatório judicial, negou o narcotráfico e disse que estava no local apenas para comprar droga, já que é usuário. Negou ter confessado o narcotráfico aos policiais. Disse que estava na fila de usuários e que não tinha consigo nenhum rádio comunicador. Anotou que já comprou droga de Hércule antes, por duas vezes, e que era ele o mesmo traficante dessa vez. Na polícia também negou o narcotráfico. A denúncia procede em relação aos réus quanto ao narcotráfico. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, disseram que o local é ponto de narcotráfico e que já fizeram várias incursões no local, podendo ser conhecidos de alguns traficantes. Anotaram que viram ao menos uma vez pessoas se aproximando dos dois réus, reconhecidos em audiência, e havia troca de objetos entre os imputados e tais pessoas. A testemunha João disse que havia atitude típica de narcotráfico em relação aos acusados. Ambos os policiais disseram que se aproximaram dos réus e Hércule correu, acabando por ser detido em uma escadaria, com dezenas de porções individualizadas de cocaína. Renato não teve tempo de correr e foi detido com dinheiro e rádio comunicador. O policial Anderson afirmou que ambos os réus lhe confessaram o narcotráfico. O outro policial disse não se lembrar do que os acusados disseram no momento da prisão. As duas testemunhas disseram que notaram que os réus agiam em conjunto, um com dinheiro e rádio comunicador, e outro levando o entorpecente. Não souberam, entretanto, se era a primeira vez que agiam juntos no narcotráfico, não sabendo se havia alguma habitualidade nessa empreitada criminosa conjunta. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório, a indicar que um dos réus trazia consigo drogas para o narcotráfico, estando o outro acusado envolvido diretamente na ação do primeiro, como já fundamentado. Dizem os policiais, em juízo, e já haviam afirmado o mesmo no auto do flagrante, que viram atitude típica de narcotráfico em relação a ambos os réus, com pessoas se dirigindo a eles, entregando algo e pegando algo, para então haver afastamento dessas pessoas. Desde o início também falam sobre atuação conjunta, estando um deles com os entorpecentes e o outro com o dinheiro e o rádio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comunicador. De se afastar a desclassificação para o artigo 37 da lei de drogas, eis que não há tão somente colaboração como informante, mas sim atuação direta no narcotráfico. Ambos os réus incorreram no artigo 33 da mesma lei. A prova foi sempre no sentido de que ambos estavam na indigitada atitude típica do tráfico de drogas, e que enquanto um era responsável pela venda direta da droga, estando com o entorpecente em mãos, o outro, reitere-se, ciente disso, se envolvia plenamente no comércio ilícito do narcótico, e ainda apoiava moral e materialmente o outro acusado, tanto na parte financeira, recebendo o dinheiro (havia bem mais do que dez reais na posse de Renato, conforme disseram os policiais e atesta o auto de apreensão), além do rádio comunicador, sabidamente utilizado por traficantes para avisarem da aproximação da polícia ou para receberem pedidos e encomendas de narcóticos. Na fase policial, já no auto do flagrante, disseram mesmo os milicianos que ambos os réus mantinham conversa com alguma pessoa e em seguidas trocavam algo e rapidamente se afastavam, bem como que não foi possível, em razão da distância, deter comprador da droga também. Estranha-se, de outro lado, o fato do réu Hércule, já que confessou em juízo, o que é, em casos como o presente, bastante raro, não ter então já dito o mesmo no auto do flagrante, quando simplesmente negou plenamente envolvimento com o tráfico de drogas. Não se sabe o motivo que o fez eximir de responsabilidade o corréu, que foi indistintamente responsabilizado pelas testemunhas ouvidas, mas o fato é que um dos réus é primário e o outro justamente já respondeu a outro feito, com condenação definitiva, sendo reincidente. A prova colhida no auto do flagrante foi suficientemente ratificada em juízo, sendo desfavorável aos réus, no tocante ao tráfico de drogas, portanto. Não há a possibilidade, por essa mesma prova, de qualquer desclassificação para porte de droga para uso próprio. As testemunhas arroladas na denúncia, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada ao réu Hércule, mas não pode ser aplicada ao réu Renato, diante da reincidência desse imputado, comprovada nos autos a fls. 113, em atestado oficial documentado. Os réus acederam um à conduta do outro, de modo que devem responder na medida de suas plenas responsabilidades, lembrando-se que o crime de narcotráfico é pluriverbal, e os réus incorreram em verbos do tipo como vender, trazer consigo e guardar entorpecentes, sendo que para que se caracterize a responsabilidade penal não é necessário incorrer diretamente no verbo do tipo, e por tal fato mesmo é que existe a figura da participação. Na fixação da pena do tráfico de drogas para ambos os réus, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, devem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

as sanções ser fixadas no mínimo legal para ambos os réus, sendo as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, eis que não se trata de grande quantidade de droga apta a aumentar o mínimo já gravoso. Na segunda fase, a pena de Hércule mantém-se no mesmo patamar, ratificado o mínimo pela atenuante da confissão. Quanto ao réu Renato, sua pena, em princípio, seria aumentada pela reincidência relativa à condenação pelo crime de roubo. Ocorre que essa reincidência já foi utilizada para impedir a aplicação do benefício redutor de sanção dirigido aos réus primários, e utilizá-la novamente se consubstanciaria em *bis in idem* desfavorável ao réu, o que não se admite, mormente na seara penal. Por fim, para o réu Hércule, sendo primário, e diante da quantidade não grande de droga apreendida, deve sua pena ser reduzida de três quintos. Sua pena é, pois, de dois anos de reclusão e duzentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, **Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus RENATO SILVEIRA BOTELHO e HÉRCULE LACERDA SILVA, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, a cumprirem, Renato as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, e Hércule as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa no valor unitário mínimo legal. ABSOLVO os réus de haverem incorrido no artigo 35 da Lei antidrogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No tocante ao réu Renato, tem-se que o delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime hediondo, sendo intrinsecamente grave e especialmente deletério à sociedade no que concerne à saúde pública, devendo o réu iniciar cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, como determina a lei própria (três quintos da sanção pertinente a esse delito, eis que reincidente). Em seu caso, em virtude da reincidência, impedindo a aplicação do redutor de pena para réus primários, mantém-se o caráter de hediondez do delito, portanto. Para o réu Hércule, deveria ele iniciar cumprimento de pena em regime fechado. Ocorre que já cumpriu praticamente um sexto da pena cautelarmente, em regime equiparado ao fechado, motivo pelo qual, pela detração legal, imponho o início do cumprimento de pena em regime semiaberto. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, este juízo altera compreensão anterior de que, também baseada na súmula ora cancelada, o caráter de hediondez não seria afastado, mesmo com a aplicação do indigitado parágrafo 4º. Resta, pois, afastado no caso presente, para o réu Hércule, o caráter de hediondez do delito. A supressão do caráter de crime hediondo, entretanto, como já referido, não induz a que a crimes tão graves como o narcotráfico sejam impostos regimes de cumprimento de pena, desde o início, mais benéficos, porém admitem que a progressão de regime prisional seja realizada em prazo bem menor do que fosse ainda admitido o caráter**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de hediondez do chamado tráfico privilegiado. Se inviável, mormente no caso concreto, a imposição de outro regime inicial (ou que seria inicial, não fosse eventual detração), que não o fechado, com maior razão a inviabilidade da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal porque, não obstante tenha sido suprimida expressão legal que vedava, abstratamente, a pena restritiva de direito na lei antidrogas, o fato é que se trata mesmo de delito muito gravoso à coletividade, em geral, e à saúde pública, em especial, havendo justa e clara motivação para que haja início de cumprimento de pena em regime mais gravoso. O narcotráfico não se coaduna, pois, juridicamente e até por lógica formal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Expeçam-se mandados de prisão pela sentença condenatória ou recomendem-se os réus onde se encontram recolhidos. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com a droga, porque ligado de algum modo ao tráfico de drogas, pelo que noticia a prova dos autos, remetendo-se o montante ao Funad. Autorizo a destruição do rádio comunicador, eis que, diante da prova colhida, constar ser instrumento do delito de narcotráfico. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, André Paiva Macedo, digitei, imprimi e subscrevi.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.